

Título

Política Corporativa de Regalos y Atenciones (Versión: 02).

Objetivo

Establecer los lineamientos generales, el marco de referencia y los procedimientos a seguir para la aceptación y otorgamiento de regalos y atenciones, con el fin de honrar los principios éticos que deben conducir el actuar de todos los colaboradores de Alicorp S.A.A., en línea con lo dispuesto por la Guía de Compromisos Éticos.

Alcance

Aplica para todos los colaboradores de Alicorp S.A.A. y subsidiarias (Alicorp, Vitapro, Master Bread, Sayon, Global Alimentos, Amália, Intradevco).

Definiciones

- **Regalo:** Obsequio que se otorga o recibe gratuitamente de manera voluntaria o por costumbre. Se da bajo la forma de bien o servicio, como símbolo de amistad o apreciación, o para promover las buenas relaciones personales, profesionales y comerciales. Incluye de forma no limitativa: artículos promocionales, canastas de alimentos, vales de consumo, entradas para eventos deportivos y culturales, pasajes aéreos y cualquier otro artículo de valor otorgado a un individuo o grupo de personas en los cuales el anfitrión no está presente.
- **Atención:** Cortesía otorgada a terceros para su disfrute personal con el propósito de iniciar o fomentar una relación comercial o profesional. Incluye de forma no limitativa: eventos, comidas, reuniones de negocios, entrenamientos, conferencias, viajes u otros en los cuales el anfitrión —o un tercero designado por este— está presente.
- **Funcionario Público:** Cualquier persona que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, en cualquier nivel jerárquico o funcional, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en la Administración Pública, independientemente del régimen jurídico de la entidad o su régimen laboral o de contratación. Ejemplos: funcionarios de aduanas, impuestos, empresas de propiedad del estado, organismos internacionales, magistrados y jueces, miembros de la policía y ejército, inspectores, doctores y enfermeras de hospitales públicos, alcaldes y concejales locales, entre otros.
- **Corrupción de Funcionarios Públicos:** Ofrecer, dar o prometer, bajo cualquier modalidad, a un funcionario público, un donativo, promesa, ventaja o beneficio, para sí o para terceros, con la finalidad de que realice u omita actos que impliquen el cumplimiento o incumplimiento de su función, o que influya en otros funcionarios públicos o actos administrativos o de decisión pública.
- **Corrupción Privada:** Prometer, ofrecer o conceder a un representante de una persona jurídica (incluyendo asociaciones, ONG, fundaciones, entre otros) una ventaja o beneficio indebido para sí o para un tercero, como contraprestación para que realice u omita realizar un acto que favorezca a quien hace la promesa (o a un tercero) en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías, en la contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales. Incurrir

también quien acepta, recibe o solicita dicha ventaja o beneficio indebido. El concepto de "representante" incluye a todo socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor.

Principios

- **Tolerancia Cero:** Postura estricta hacia actividades irregulares e ilícitas como el fraude y la corrupción en cualquiera de sus modalidades, rechazando y prohibiendo la corrupción pública y privada.
- **Legalidad y Transparencia:** Base mandatoria bajo la cual los colaboradores deben relacionarse con clientes y proveedores.
- **Idoneidad y Austeridad:** Los regalos y atenciones solo se aceptarán u otorgarán cuando sean apropiados, austeros, consistentes con una práctica empresarial razonable y no puedan ser percibidos como una influencia inapropiada sobre el receptor o comprometedores de su juicio o integridad.
- **Primacía del Beneficio Comercial Justo:** Toda decisión comercial o de negocio debe basarse únicamente en el logro de un beneficio para la Compañía y no estar influenciada por regalos o atenciones.

Lineamientos

- **Oportunidad Adecuada:** No se deben otorgar ni aceptar regalos de manera previa ni posterior a la toma de una decisión comercial para evitar que se interpreten como una retribución indebida. Deben recibirse en momentos o circunstancias apropiadas que no influyeran en una negociación.
- **Buen Criterio y Consulta:** Los colaboradores deben usar su buen criterio y, en caso de duda, consultar obligatoriamente a Recursos Humanos y/o al Área Legal y de Cumplimiento antes de la entrega o recepción del regalo o atención.
- **Lugar de Recepción y Entrega corporativa:** Queda prohibido recibir regalos corporativos en direcciones distintas a las de la Compañía. Asimismo, está prohibido dirigir regalos o atenciones a particulares a lugares que no sean su centro de trabajo.
- **Regalos a Terceros Relacionados:** No se pueden dirigir regalos o atenciones a personas distintas al particular con quien se mantiene o pretende mantener la relación de negocios (como familiares directos o allegados).
- **Uso de Intermediarios:** Está expresamente prohibido entregar regalos a consultores, abogados, tramitadores, gestores de intereses u otros agentes que representen a la Compañía para que estos se los hagan llegar a funcionarios públicos.
- **Respeto a la Negativa:** Cuando el otorgamiento de un regalo o atención sea rechazado por el funcionario público o el particular, se debe aceptar cordialmente la negativa y queda estrictamente prohibido insistir.

Responsabilidades

- **De los Colaboradores:** Cumplir estrictamente con la política y reportar cualquier situación percibida como irregular o inapropiada mediante los canales de reporte disponibles.
- **Del Área Legal y de Cumplimiento:** Supervisar la implementación efectiva de la política en coordinación con los Gerentes y/o Directores de Área. En

geografías donde no exista un área local de Legal y Cumplimiento, Recursos Humanos asumirá la responsabilidad buscando asesoría legal local e informando al Área Corporativa de Legal y Cumplimiento.

- **De los Gerentes y Directores de Área:** Gestionar la entrega de regalos prohibidos recibidos excepcionalmente, autorizar excepciones de atenciones a particulares, y autorizar previamente regalos a particulares que superen los límites por razones comerciales legítimas.

Procedimientos

- **Reporte de Irregularidades:** Emplear los canales indicados en la Guía de Compromisos Éticos: Recursos Humanos, Jefe Directo y Línea Ética Alicorp.
- **Tratamiento de Regalos Prohibidos Recibidos Excepcionalmente:** Si rechazar un regalo prohibido puede ser ofensivo o afectar la relación comercial, el colaborador puede aceptarlo y debe ponerlo inmediatamente a disposición de su Gerente o Director de Área. El líder deberá:
 1. Informar la situación a Recursos Humanos y al Área Legal y de Cumplimiento.
 2. Disponer la devolución del regalo, o autorizar que sea sorteado entre los miembros del equipo de trabajo.
- **Registro de Atenciones a Funcionarios Públicos:** El Área Legal y de Cumplimiento guardará un registro obligatorio de las atenciones excepcionales brindadas a funcionarios públicos, detallando: fecha, nombre del funcionario, entidad pública, posición o cargo, descripción de la atención, valor (solo si es fuera de las oficinas de la Compañía o requirió contratar a un tercero como servicios de movilidad) y la razón comercial que justifica el otorgamiento.

Prohibiciones

- Dar o aceptar regalos y atenciones que puedan ser percibidos por terceros como comprometedores para el juicio o la integridad.
- Recibir bebidas alcohólicas como regalo.
- Recibir u ofrecer dinero en efectivo, bonos, valores negociables o semejantes.
- Recibir regalos corporativos en direcciones distintas a la de la Compañía.
- El otorgamiento de regalos a funcionarios públicos, cualquiera sea su cuantía o valor, independientemente de su entidad o posición, o de si afecta a la actividad de la Compañía.
- Ofrecer la contratación de familiares, terceros relacionados o referidos por un funcionario público como contraprestación por algún favor o buenos oficios.
- Ofrecer regalos y atenciones a particulares que no estén justificados en razones comerciales válidas (cuya única finalidad sea el entretenimiento, esparcimiento u ocio).
- Ofrecer a particulares artículos extravagantes o lujosos.
- Dirigir regalos o atenciones a familiares directos o allegados del particular con el que se negocia.
- Enviar regalos o atenciones destinados a particulares a ubicaciones que no sean su centro de trabajo.
- Entregar regalos a intermediarios (consultores, abogados, gestores, gremios) para que estos los hagan llegar a autoridades (jueces, congresistas, funcionarios).

Excepciones

- **Aceptación de Regalos Modestos:** Está permitido recibir regalos de valor modesto o simbólico (ej. lapiceros con logotipo, pequeña canasta de productos, trofeos, cuadernos de apunte y agendas) por un monto no mayor a **US\$10 (diez dólares americanos)** o su equivalente en moneda local al tipo de cambio vigente. Estos pueden ser conservados por el colaborador.
- **Atenciones Excepcionales a Funcionarios Públicos:** Permitidas únicamente como gesto de consideración y respeto, siempre que lo avale el marco normativo vigente, sean de mínimo valor y no comprometan su integridad. Ejemplos taxativos:
 - Merienda o refrigerio a funcionarios a cargo de una visita de inspección en las instalaciones de la Compañía que se haya prolongado por varias horas.
 - Materiales de trabajo (papel, lapiceros, etc.) dentro del contexto de inspección si lo solicitan y son necesarios para su labor.
 - Placas recordatorias, trofeos o artículos con fin estrictamente conmemorativo en el contexto de eventos o concursos.
 - Refrigerio o merienda dentro de un evento de tipo académico auspiciado por la compañía (ya sea el funcionario ponente o público).
 - Ejemplares de publicaciones con propósito educativo, académico o informativo.
- **Otorgamiento de Atenciones a Particulares:** Permitido a personas con las que se mantiene o busca mantener relaciones de negocio, siempre que se den bajo circunstancias razonables y no sean ostentosas.
- **Otorgamiento de Regalos a Particulares:** Permitido cuando sean de valor modesto o simbólico (monto no mayor a **US\$10** o equivalente local), tales como canastas modestas de productos de la Compañía para fechas especiales (Día de la Madre, Día del Padre, Navidad) o merchandising de la Compañía/marcas.
- **Regalos a Particulares que Superen los US\$10:** Permitidos excepcionalmente si existe una justificación comercial legítima (ej. un arreglo floral por aniversario de fundación), no tengan valor excesivo ni sean extravagantes, y estén permitidos por las políticas de la institución del destinatario. Requiere solicitud y autorización previa del Gerente y/o Director del Área.
- **Aceptación Excepcional de Atenciones que Incumplen la Norma:** Su aceptación excepcional por parte del colaborador estará sujeta necesariamente a la autorización previa del Gerente y/o Director del Área, informando obligatoriamente a RR.HH. y Legal.

Sanciones

Se podrán aplicar medidas disciplinarias a los colaboradores que incumplan esta Política de acuerdo con los marcos de control interno, debido a que exponen a la Compañía a riesgos penales y/o reputacionales.

Preguntas Frecuentes Implícitas

- **¿Qué pasa si un proveedor me envía un regalo prohibido a mi casa?** Está prohibido recibir regalos corporativos en direcciones distintas a la de la empresa. Debes rechazarlo cortésmente explicando la política. Si rechazarlo genera una

ofensa crítica para la relación comercial, se recibe excepcionalmente y se entrega de inmediato al Gerente o Director de tu área para su devolución o sorteo en el equipo, reportando a RR.HH. y Legal.

- **¿Si un funcionario público me pide trabajo para un familiar a cambio de agilizar un trámite, se puede procesar?** No. Está estrictamente prohibido ofrecer contrataciones a familiares o referidos de un funcionario público como contraprestación por favores o gestiones. Además, las solicitudes que comprometan la integridad mediante beneficios no dinerarios se regulan bajo el Protocolo de Relacionamiento con Funcionarios Públicos.
- **¿Puedo regalarle una botella de vino cara a un cliente privado en Navidad?** No. Está prohibido ofrecer artículos extravagantes o lujosos y regalos que superen los US\$10, a menos que sea un caso excepcional plenamente justificado comercialmente (como un arreglo floral por aniversario) y cuente con la autorización previa del Gerente o Director de tu Área.
- **¿A quién acudo si tengo dudas sobre si una persona califica como funcionario público?** En caso de cualquier duda sobre si una determinada persona califica o no como Funcionario Público, debes contactar directamente al Área Legal y de Cumplimiento antes de proceder.

Referencias

- Guía de Compromisos Éticos.
- Política Corporativa de Prevención de Fraude y Corrupción.
- Política de Relacionamiento con Funcionarios Públicos.
- Protocolo de Relacionamiento con Funcionarios Públicos.